

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS)

Entre los suscritos, por una parte **Dairo Moreno Rentería**, con NIT 1010094522, en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, y por la otra **Museo de Antioquia**, con NIT 890980080-2, en adelante denominado **EL CLIENTE**, se ha convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios y uso de software bajo la modalidad de suscripción (SaaS) para la plataforma **MisCompras**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR se obliga a prestar a EL CLIENTE el servicio de acceso, uso y mantenimiento de la plataforma de gestión de compras "MisCompras" bajo el modelo de suscripción mensual o SaaS (Software as a Service). Esto incluye la disponibilidad del sistema, provisión de la infraestructura tecnológica en la nube (Microsoft Azure), administración de la base de datos y el soporte técnico asociado.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS

El servicio prestado mensual por EL PROVEEDOR incluye estrictamente lo siguiente:

- Derecho de Uso (Licencia):** Licencia de acceso, no exclusiva e intransferible, para la utilización de la plataforma MisCompras durante toda la vigencia del contrato, sin necesidad de adquirir la propiedad del sistema.
- Infraestructura Cloud:** Alojamiento (hosting) profesional en los servidores de Azure, asegurando óptimo rendimiento.
- Mantenimiento y Seguridad Continua:**
 - Administración total del servidor y la base de datos.
 - Ejecución de copias de seguridad (backups) diarios para prevenir la pérdida de información.
 - Gestión de la seguridad informática y monitoreo de rendimiento 24/7.
- Actualizaciones sin costo adicional:** Acceso inmediato a nuevas funcionalidades, mejoras de versión y corrección de bugs del software que EL PROVEEDOR despliegue para el sistema MisCompras de manera global.
- Transferencia de Datos en Nube:** Los costos de infraestructura incluyen una transferencia mensual de hasta 50GB.

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES ECONÓMICAS

EL CLIENTE se compromete a pagar a EL PROVEEDOR las siguientes contraprestaciones en pesos colombianos (COP):

- Setup Inicial (Pago Único):** La suma de **\$2.500.000 COP**. Este valor se abona al **100% al inicio del proyecto** y cubre exclusivamente el despliegue técnico del software, la parametrización de bases de datos iniciales y la capacitación de los administradores y usuarios de EL CLIENTE.
- Suscripción Mensual:** La suma recurrente de **\$250.000 COP**. Dicho valor garantiza el derecho de uso, el mantenimiento del servidor, la infraestructura técnica en la nube y el soporte ilimitado.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERMANENCIA MÍNIMA

El presente acuerdo tiene un término de **permanencia mínima obligatoria de doce (12) meses**, contados a partir de la fecha de entrega y despliegue inicial de la plataforma (Setup). Al finalizar dicho período, el servicio se renovará automáticamente por periodos de igual duración de forma sucesiva, a menos que alguna de las partes notifique su

intención de no renovarlo, con un preaviso formal de al menos treinta (30) días calendario de anticipación previo al vencimiento.

CLÁUSULA QUINTA: SUSPENSIÓN Y CORTE DEL SERVICIO

1. **Suspensión por Mora:** El oportuno pago de la membresía es esencial para sostener los altos costos de infraestructura en la nube. **El incumplimiento o no pago de la mensualidad implicará la suspensión automática del servicio tras un acumulado de quince (15) o más días calendario de mora.** Durante la suspensión por mora, el Museo de Antioquia perderá el acceso al aplicativo hasta que se ponga al día.
2. **Suspensión por Mantenimiento:** EL PROVEEDOR podrá suspender temporalmente el servicio con el propósito de llevar a cabo reparaciones o mantenimientos críticos del servidor Azure. Estos mantenimientos serán notificados y se programarán (salvo emergencias de fuerza mayor) de manera que impacten lo mínimo a la operación diaria de la entidad.

CLÁUSULA SEXTA: TITULARIDAD DE LA DATA Y PLAN DE DEVOLUCIÓN (EXIT PLAN)

1. **Propiedad de los Datos:** Tanto los usuarios, como las transacciones financieras, registros, proveedores, procesos y toda la **data** alojada de MisCompras es de **exclusiva propiedad de EL CLIENTE**.
2. **Restitución e Integridad:** En caso de no renovación o terminación por cualquier causa válida, EL PROVEEDOR garantiza **entregar de forma íntegra** la información digital alojada temporalmente en sus servidores hasta la fecha final del contrato, exportada en formatos tradicionales de base de datos o similares (csv, sql o excel). Una vez entregada y finalizado el contrato, dichos datos se depurarán definitivamente del servidor del proveedor por privacidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR DEL SOFTWARE

La arquitectura, el código fuente, la lógica algorítmica y el esquema de las bases de datos funcionales subyacentes de **MisCompras** en sí están protegidos por el Derecho de Autor y son propiedad intelectual de **Dairo Moreno Rentería**. Este contrato formaliza únicamente el usufructo del sistema como servicio temporal. Está rigurosamente prohibido y no autorizado para EL CLIENTE o sus delegados:

- Copiar, clonar, o modificar el código del aplicativo.
- Subarrendar, licenciar a terceros o revender parcial o totalmente la plataforma a entidades externas ajenas.
- Contratar ingeniería inversa sobre la propiedad industrial de MisCompras.

CLÁUSULA OCTAVA: SOPORTE TÉCNICO Y NIVELES DE SERVICIO (SLA)

1. **Modalidad 'Siempre Activo':** Se brindará asistencia técnica funcional y remota permanente frente a incidencias. El soporte remoto estará siempre activo y este derecho a soporte continuará prolongado, es decir, el soporte no vence a los 2 años, sino que estará habilitado mientras la suscripción mensual exista ininterrumpida.
2. **Priorización de Incidencias:** Se dará completa prioridad en los tiempos de respuesta para correcciones urgentes de incidencias críticas o bugs paralizantes de la aplicación, procurando restituir el servicio rápidamente y afectar al mínimo al Museo de Antioquia.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL CLIENTE

1. Promover el uso correcto y legal de la plataforma por todos y cada uno de los colaboradores con credenciales.
2. Hacer pagos oportunos dentro del marco del punto acordado y evitar cortes que perjudiquen el negocio.

3. El uso responsable de usuarios, claves maestras y permisos delegados en roles (como administradores o líderes). Cualquier pérdida o manipulación indebida de roles internos u operaciones defectuosas dentro del ecosistema serán de absoluta responsabilidad de la entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes y todo el equipo colaborador de MisCompras guardarán la más absoluta reserva legal sobre la información financiera, la estructura operativa, metodologías internas o transacciones registradas del respectivo asociado a la que logre acceder. Ninguna parte comercializará, informará o presentará a terceros dichos datos de operación bajo ningún motivo particular, manteniendo vigentes estos principios aún una vez terminado el presente acuerdo comercial.

Para constancia de aceptación e inicio formal de esta prestación de servicios digitales,

Dairo Moreno Rentería

EL PROVEEDOR (MisCompras APP) NIT: 1010094522

(Representante Legal o Delegado)

MUSEO DE ANTIOQUIA CLIENTE NIT: 890980080-2